

商标驳回复审委托合同

合同编码：WDLDM2024061301

甲方（委托人）：浙江银河方舟电子商务有限公司

乙方（受托人）：北京律枫知识产权代理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国商标法实施条例》等有关法律法规的规定，并遵守诚实信用原则，现甲方委托乙方代理商标有关以下事宜。

一、服务事项：

1、甲方就以下事项委托乙方代理，乙方同意接受委托：

☐ 商标撤三 ☒ 商标驳回复审 ☐ 商标异议答辩 ☐ 商标答辩 ☐ 商标变更 ☐ 商标转让☐ 商标续展 ☐ 商标撤销 ☐ 商标许可合同备案 ☐ 商标监测 ☐ 其他：_____

2、委托事项具体情况：

商标名称：STARAI； 商标类别：第 42 类； 注册号：第 76782224 号。

商标名称：STARAI； 商标类别：第 42 类； 注册号：第 76590823 号。

3、乙方工作内容：

代理第 76782224 号 STARAI 商标 商标复审 服务及咨询。

代理第 76590823 号 STARAI 商标 商标复审 服务及咨询。

二、甲方权利义务：

- 授权乙方开展工作，适时了解案件的进展程度，提出合理化建议和要求。
- 配合乙方开展工作，根据乙方开具的清单提供所需材料，保证材料的及时性、准确性、合法性。
- 按协议约定缴纳费用。
- 甲方的电话、地址、如在申请过程中发生变更，应及时通知乙方，否则由于电话、地址变更未及时通知乙方而引起的所有责任，由甲方自行承担。

三、乙方的权利义务：

- 认真履行甲方委托的事项，接受甲方监督，及时回答甲方提出的问题。
- 适时了解案件的进展程度，及时向甲方反馈信息。
- 按协议约定收取费用以及按约定期限提交相关材料。

四、保密条款：

甲乙双方对于本协议履行过程中获悉的有关对方技术、市场等信息负有保密义务。

五、违约责任：

- 由于甲方未能提供或未及时提供所需材料导致本协议未能履行，乙方不承担法律责任。

- 2、由于甲方未及时付款导致本协议未能履行，乙方不承担法律责任。
- 3、由于不可抗力或其他不能归咎于甲乙双方的原因导致本协议未能履行的，本协议自行解除，乙方退还甲方支付的费用（已缴纳官费不予退还）。

六、服务费用及付款方式：

- 1、甲方应向乙方支付国家知识产权局规定收费及商标代理服务费总计：8500元（大写捌仟伍佰圆整）；
- 2、禁止本公司员工私自收取客户任何款项，否合同无效，举报电话：010-83890803；
- 3、甲方于签订协议之日起 1 日内，将全款汇至乙方指定的以下账户后，本合同正式生效。

对公账户：北京律枫知识产权代理有限公司

对公账号：1117 0801 0400 09719

开 户 行：中国农业银行股份有限公司北京马连道支行

七、廉洁条款：

为了维护客户合作方权益避免利益受损，避免影响业务办理，承诺合作即日起，不向本公司员工提供任何形式的贿赂、回扣或其他不正当利益（红包，礼品赠送）等，以及禁止向非本公司收款账户转账汇款，否则合同无效，如发现公司员工有违规接收行为，应及时向本公司举报。

八、双方对于本协议的其他约定：

甲乙双方一致同意此合同甲方签字（个人）或盖章（单位）、乙方签字（个人）或盖章（单位）的电子扫描件均具备法律效力，本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力；本协议未明确事宜双方可在公平、平等基础上协商解决，对于本协议有争议的部分，以中国有关法律为准，双方往来达成的书面协商决议（扫描件、纸质文件）均作为本协议的附件。

甲方（委托方）：浙江银河方舟电子商务有限公司

地址：浙江省杭州市上城区婺江路 217 号 2 号楼 608 室 48 号

联系人：银河 13355896298

签署日期：2024 年 06 月 13 日

乙方（受托方）：北京律枫知识产权代理有限公司

地址：北京市西城区马连道南街 6 号院 1 号楼 10 层 1002-1

联系人：段立海 15601252814

客户投诉电话：010-8389 0803

签署日期：2024 年 06 月 13 日

